

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA
SALÓN DE SESIONES 402

PUERTO RICO AGGREGATES COMPANY, INC.
DEMANDANTES

VS.

AGGREGATE, INC., XAVIER ZEQUEIRA INC.,
MUNICIPIO DE CAROLINA Y OTROS
DEMANDADOS

CIVIL NÚM: CA2026CV00700

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
ART. 14.1 LEY 161

SENTENCIA

Atendida la *Moción de Desestimación*, entrada #19, presentada el 20 de marzo de 2026 por los codemandados Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de sus representantes legales, la *Moción de Desestimación de Causa de Acción...*, entrada #20, presentada el 23 de marzo de 2026 por el Lcdo. Irving A. Faccio Rivera, en representación de los codemandados, Municipio de Carolina, la *Moción de Desestimación*, entrada #27, presentada el 26 de marzo de 2026 por el Lcdo. Francisco Fernández Chiqués, en representación de la codemandada Xavier Zequeira, Inc., la *Moción de Desestimación...*, entrada #28, presentada el 26 de marzo de 2026 por los demandantes, a través de sus representantes legales, la *Moción de Desestimación*, entrada #53, presentada el 15 de abril de 2026 por la Lcda. Loyda L. Rosas Negrón, en representación de la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la *Moción de Desestimación*, entrada #55, presentada el 17 de abril de 2026 por el Lcdo. Juan Manuel Gerardo Surillo Dahdah, en representación de la Junta de Planificación de Puerto Rico, y la *Moción Reiterándonos en Solicitud de Paralización...* entrada #56, presentada el 20 de abril de 2026, por los demandantes, a través de sus representantes legales, este Tribunal determina lo siguiente:

El 27 de febrero de 2026, la parte demandante, Puerto Rico Aggregates Company, Inc. (“PRACI”), presentó Demanda de Injunction al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, en la Entrada Núm. 1 de SUMAC. En síntesis, la parte demandante alegó que la codemandada Aggregate, Inc. realizaba actividades de cantera, incluyendo remoción, procesamiento, trituración, almacenamiento y despacho de material de la corteza terrestre en la denominada “Finca Zequeira”, sin contar con las autorizaciones reglamentarias requeridas. Alegó que, aunque la operación en la “Finca

Urrutia” contaba con permisos vigentes, las actividades realizadas en la “Finca Zequeira” carecían de una Consulta de Ubicación vigente y de un Permiso Formal para la Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre (“PCT”).

En la demanda original, la parte demandante expuso detalladamente la relación entre las fincas involucradas, el Contrato de Arrendamiento suscrito el 31 de agosto de 2017 entre PRACI, Aggregate, Xavier Zequeira, Inc. y la Sucesión Zequeira, así como la operación comercial de cantera que alegadamente se llevaba a cabo entre ambas propiedades. Alegó además que el Permiso Único previamente expedido para la operación había sido declarado nulo mediante auditoría de la Junta de Planificación y que la Consulta de Ubicación aplicable a la Finca Zequeira había expirado desde el 6 de junio de 1997.

Como fundamento de su reclamo, la parte demandante invocó el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 para sostener que procedía un injunction estatutario cuando una actividad se realiza sin los permisos correspondientes o en violación a la reglamentación aplicable. La demanda solicitó la paralización inmediata de las actividades de remoción, procesamiento, trituración, almacenamiento y despacho comercial de material realizadas en la Finca Zequeira hasta tanto se obtuvieran válidamente las autorizaciones y permisos requeridos.

Posteriormente, el 9 de marzo de 2026, la parte demandante presentó Demanda de Injunction Enmendada en la Entrada Núm. 6 de SUMAC. La demanda enmendada mantuvo sustancialmente las alegaciones y fundamentos jurídicos contenidos en la demanda original relacionados con la supuesta operación ilegal de cantera en la Finca Zequeira. Sin embargo, la enmienda incorporó expresamente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico como parte demandada con el propósito de cumplir con la Regla 4.4(f) de Procedimiento Civil, al alegarse que el Estado suplía la capacidad jurídica de la Junta de Planificación y de la Oficina de Gerencia de Permisos.

Asimismo, en la demanda enmendada se añadió específicamente a la Secretaria de Justicia, Lcda. Lourdes L. Gómez Torres, como representante legal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para fines de emplazamiento conforme a la Regla 4.4(f) de Procedimiento Civil. Fuera de dicha inclusión procesal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Secretaria de Justicia, la demanda enmendada reiteró esencialmente las mismas alegaciones relacionadas con la supuesta ausencia de permisos, la nulidad del Permiso Único y la expiración de la Consulta de Ubicación aplicable a la Finca Zequeira.

El 20 de marzo de 2026, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico presentó Moción de Desestimación en la Entrada Núm. 19 de SUMAC. En síntesis, el ELA solicitó la desestimación parcial de la demanda en cuanto al Estado Libre Asociado de Puerto Rico al sostener que la demanda no contenía alegaciones específicas dirigidas contra el ELA que justificaran su permanencia como parte en el pleito. El ELA argumentó que las actuaciones impugnadas por la parte demandante correspondían realmente a agencias gubernamentales con personalidad jurídica propia, específicamente la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”) y la Junta de Planificación, las cuales poseen capacidad independiente para demandar y ser demandadas. En apoyo a dicho planteamiento, el Estado citó las disposiciones de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil y discutió la diferencia entre el emplazamiento al Estado Libre Asociado, instrumentalidades y corporaciones públicas. Asimismo, sostuvo que, cuando una entidad posee personalidad jurídica propia, el verdadero demandado no es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El ELA alegó específicamente que la Ley Núm. 161-2009 concede a la OGPe facultad para demandar y asumir su propia representación legal, mientras que la Ley Orgánica de la Junta de Planificación igualmente le concede capacidad jurídica independiente para comparecer ante los tribunales. Por ello, solicitó que se dictara Sentencia Parcial desestimando la demanda en cuanto al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que se le excusara de futuras comparecencias, incluyendo la vista señalada para el 26 de marzo de 2026.

El 23 de marzo de 2026, el Municipio Autónomo de Carolina presentó Moción de Desestimación en la Entrada Núm. 20 de SUMAC. En dicha moción, el Municipio argumentó que la propia demanda enmendada reconocía que no existía permiso alguno vigente emitido por el Municipio de Carolina relacionado con la operación objeto de controversia. El Municipio señaló que la parte demandante alegó incorrectamente que el Municipio había emitido uno de los permisos objeto de controversia, cuando en realidad no existía permiso municipal vigente alguno relacionado con las operaciones impugnadas. Asimismo, destacó que la propia demanda establecía que la controversia consistía en determinar si podía operar una cantera sin contar con Permiso Formal y Consulta de Ubicación vigente, asuntos cuya jurisdicción y competencia recaían sobre OGPe y otras entidades, no sobre el Municipio Autónomo de Carolina.

El Municipio sostuvo que no era la entidad gubernamental llamada a emitir o denegar los permisos alegadamente necesarios para la operación de cantera cuestionada por la parte demandante. Por ello, solicitó la desestimación de la demanda en su contra al amparo de la Regla

10.2 de Procedimiento Civil por dejar de exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio.

El 25 de marzo de 2026, la parte demandante PRACI presentó Moción Solicitando Paralización de los Procedimientos en la Entrada Núm. 26 de SUMAC. Mediante dicha moción, la parte demandante solicitó la paralización de los procedimientos judiciales relacionados con el injunction estatutario y las controversias sobre permisos y autorizaciones de cantera objeto del pleito. En síntesis, la parte demandante sostuvo que existían procedimientos administrativos y controversias regulatorias relacionadas con permisos, auditorías, enmiendas y determinaciones administrativas que incidían directamente sobre las controversias planteadas ante el Tribunal. La parte demandante alegó que la continuación simultánea de los procedimientos judiciales mientras continuaban trámites y determinaciones administrativas podría provocar determinaciones inconsistentes, duplicidad de procedimientos y adjudicaciones contradictorias relacionadas con la validez de permisos, consultas de ubicación y autorizaciones reglamentarias aplicables a la Finca Zequeira. Mediante dicha solicitud, PRACI interesaba que el Tribunal paralizara temporariamente los procedimientos hasta tanto culminaran o se aclararan diversos procesos administrativos relacionados con permisos y determinaciones de OGPe y la Junta de Planificación.

El 26 de marzo de 2026, Xavier Zequeira presentó Moción de Desestimación en la Entrada Núm. 27 de SUMAC. Mediante dicha moción, solicitó la desestimación de las reclamaciones presentadas en su contra y cuestionó la suficiencia de las alegaciones formuladas por la parte demandante relacionadas con la operación de cantera y los permisos impugnados.

Ese mismo 26 de marzo de 2026, Aggregate, Inc. presentó Moción de Desestimación en la Entrada Núm. 28 de SUMAC. En dicha moción, Aggregate alegó que la demanda presentada por PRACI constituía otro intento adicional de obstaculizar las operaciones comerciales de Aggregate mediante litigios repetitivos y actuaciones administrativas dirigidas a intervenir con los permisos relacionados con la cantera. Aggregate sostuvo que ya existía litigación previa entre las partes en el caso SJ2024CV10748, en el cual PRACI había solicitado injunction preliminar y permanente alegando incumplimientos relacionados con permisos de cantera. Señaló que en dicho caso se había emitido Sentencia Parcial el 16 de marzo de 2026 desestimando las causas de acción de PRACI al concluirse que PRACI carecía de prueba para sostener sus alegaciones sobre incumplimientos de permisos. Aggregate además argumentó que el Tribunal en el caso previo había hecho constar expresamente cuestionamientos sobre la buena fe de PRACI y sus agentes al

modificar unilateralmente permisos relacionados con la operación mientras el litigio estaba pendiente. Asimismo, Aggregate alegó que mientras se desarrollaban los procedimientos previos, PRACI continuaba interviniendo ante agencias gubernamentales para obstaculizar solicitudes de enmienda y renovación de permisos relacionados con la Finca Zequeira, incluyendo el PGO 2025-625620-PGO-300265 y el Permiso Único 2020-311618-PU-439844.

El 26 de marzo de 2026, se llevó a cabo la vista de injunction relacionada con la solicitud de remedio extraordinario presentada por la parte demandante al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

Posteriormente, el 15 de abril de 2026, la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”) presentó Moción de Desestimación en la Entrada Núm. 53 de SUMAC. En síntesis, OGPe solicitó la desestimación de la demanda presentada en su contra y levantó planteamientos relacionados con jurisdicción, capacidad jurídica y procedencia del remedio solicitado bajo la Ley Núm. 161-2009.

El 16 de abril de 2026, Xavier Zequeira presentó Moción Oponiéndose a Solicitud de Paralización en la Entrada Núm. 54 de SUMAC. Mediante dicho escrito, Xavier Zequeira se opuso a la paralización solicitada por la parte demandante y argumentó que no procedía detener los procedimientos judiciales. En esencia, sostuvo que la solicitud de paralización presentada por PRACI carecía de fundamentos suficientes y que la misma constituía un intento de retrasar la adjudicación de las controversias planteadas en el pleito. La parte compareciente alegó que las controversias relacionadas con permisos, consultas de ubicación y autorizaciones regulatorias ya estaban suficientemente delineadas ante el Tribunal y que no existía justificación para suspender los procedimientos judiciales. Asimismo, argumentó que la paralización solicitada tendría el efecto de retrasar indebidamente la resolución del caso y mantener en suspenso las controversias relacionadas con las operaciones de cantera y los permisos cuestionados.

El 17 de abril de 2026, la Junta de Planificación presentó Moción de Desestimación en la Entrada Núm. 55 de SUMAC. Mediante dicho escrito, la Junta igualmente solicitó la desestimación de las reclamaciones presentadas en su contra, levantando planteamientos relacionados con la suficiencia de las alegaciones formuladas, jurisdicción y la naturaleza del remedio solicitado por la parte demandante.

El 20 de abril de 2026, PR Aggregates presentó Moción Reiterándonos en Solicitud de Paralización y otros Remedios en la Entrada Núm. 56 de SUMAC. Mediante dicho escrito, la

parte demandante respondió a las oposiciones presentadas por las partes demandadas y reiteró su solicitud de paralización de los procedimientos. En esencia, PRACI sostuvo que la controversia ante el Tribunal estaba íntimamente relacionada con procedimientos y determinaciones administrativas sobre permisos y autorizaciones regulatorias cuya adjudicación podría impactar directamente las controversias judiciales. La parte demandante argumentó que permitir la continuación simultánea de procedimientos administrativos y judiciales relacionados con las mismas controversias podría generar adjudicaciones incompatibles y afectar la economía procesal. Además, insistió en que existían controversias administrativas pendientes relacionadas con permisos, auditorías y trámites regulatorios cuya resolución resultaba pertinente para la adecuada adjudicación del injunction solicitado.

Finalmente, el 15 de mayo de 2026, la parte demandante PR Aggregates presentó Moción Suplementaria de Paralización en la Entrada Núm. 58 de SUMAC. Mediante dicha moción suplementaria, la parte demandante amplió y suplementó los fundamentos previamente expuestos para solicitar la paralización de los procedimientos. En dicho escrito, PRACI alegó que continuaban desarrollándose procedimientos y actuaciones administrativas relacionadas con permisos, auditorías y autorizaciones reglamentarias vinculadas directamente a la operación de cantera objeto del pleito. La parte demandante sostuvo que dichas actuaciones administrativas incidían sobre asuntos neurálgicos relacionados con la legalidad o ilegalidad de las operaciones en la Finca Zequeira, incluyendo permisos, consultas de ubicación, renovaciones, auditorías y autorizaciones emitidas por OGPe y otras entidades gubernamentales. Además, en apoyo a dicha moción suplementaria, la parte demandante acompañó un anejo relacionado con los procedimientos administrativos y actuaciones regulatorias que alegadamente incidían sobre las controversias ante el Tribunal. Mediante dicho anejo, la parte demandante intentó demostrar la existencia de procesos administrativos pendientes, intervenciones ante agencias gubernamentales y controversias regulatorias relacionadas con permisos y autorizaciones de cantera cuya adjudicación, según alegó, impactaría directamente las controversias judiciales planteadas en el presente caso. La parte demandante utilizó dicho anejo para sostener que aún existían asuntos regulatorios sin adjudicar relacionados con la operación de la Finca Zequeira y que, por ello, procedía paralizar los procedimientos judiciales hasta tanto culminaran o se aclararan dichas controversias administrativas.

Por ello, PRACI reiteró que procedía la paralización de los procedimientos judiciales hasta tanto culminaran o se aclararan dichas controversias administrativas, evitando así adjudicaciones potencialmente inconsistentes y promoviendo una resolución más ordenada y eficiente del litigio. Sometido el caso, emitimos las siguientes:

I. DETERMINACIONES DE HECHO

1. Puerto Rico Aggregates Company, Inc. presentó demanda de injunction al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 alegando que en la Finca Zequeira se realizaban actividades de cantera sin contar con los permisos y autorizaciones reglamentarias correspondientes.
2. Las operaciones objeto del presente pleito consistían en remoción, procesamiento, trituración, almacenamiento y despacho de material de la corteza terrestre en la Finca Zequeira.
3. La controversia principal del caso está relacionada con la alegada ausencia de permisos, consultas de ubicación y autorizaciones reglamentarias para operar la cantera objeto del pleito.
4. La operación relacionada con la Finca Urrutia contaba con permisos vigentes, mientras que las operaciones vinculadas a la Finca Zequeira fueron cuestionadas por carecer de las autorizaciones reglamentarias correspondientes.
5. La controversia sobre permisos y autorizaciones regulatorias recaía principalmente sobre actuaciones y determinaciones administrativas relacionadas con la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificación.
6. El Municipio Autónomo de Carolina no emitió permiso municipal vigente relacionado con las operaciones objeto de controversia en el presente caso.
7. Las controversias planteadas en este caso involucran permisos formales, consultas de ubicación, auditorías y autorizaciones reglamentarias relacionadas con operaciones de cantera.
8. Existía litigación previa entre las partes relacionada con permisos y operaciones de cantera vinculadas a la Finca Zequeira.
9. En el caso SJ2024CV10748 se emitió Sentencia Parcial relacionada con reclamaciones similares vinculadas a alegados incumplimientos de permisos de cantera.
10. La parte demandante no presentó oposición a las mociones de desestimación presentadas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Municipio Autónomo de Carolina, Xavier Zequeira y Aggregate, Inc.
11. La parte demandante acudió directamente ante este Tribunal solicitando el remedio extraordinario de injunction estatutario dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

12. El remedio solicitado perseguía la paralización de actividades relacionadas con operaciones de cantera alegadamente realizadas sin autorizaciones reglamentarias vigentes.
13. Las controversias planteadas en este pleito se fundamentan principalmente en cuestionamientos relacionados con permisos, consultas de ubicación y autorizaciones administrativas aplicables a la Finca Zequeira.
14. Existen procedimientos administrativos pendientes relacionados con permisos, auditorías y autorizaciones reglamentarias vinculadas a las operaciones objeto del presente pleito, los cuales guardan relación directa con las controversias planteadas ante este Tribunal.

II. DERECHO APLICABLE

La Ley Núm. 161-2009, conocida como la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, según enmendada, 23 LPRA sec. 9011 *et seq.* (Ley Núm. 161-2009), se promulgó con el propósito de insertar en nuestro esquema estatutario el marco legal y administrativo que rige los procesos de solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico. *Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings*, 191 DPR 228, 236 (2014). La referida disposición tiene como objetivo la transformación del sistema de permisos en nuestra jurisdicción, de modo que resulte en uno más transparente, ágil, confiable y eficiente. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-2009, *supra*.

A su vez, la Ley Núm. 161-2009, *supra*, incorpora una estructura para la evaluación y otorgamiento de permisos afín con las leyes y reglamentos aplicables que propende a lograr un balance entre el desarrollo económico, la protección de los recursos naturales y la protección del derecho al disfrute de la propiedad. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-2009, *supra*. Asimismo, mediante dicho estatuto se creó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), organismo gubernamental adscrito a la Junta de Planificación, a quien se le confirió jurisdicción de evaluar, conceder y/o denegar determinaciones finales y permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico. 23 LPRA sec. 9018.

En lo aquí atinente, el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9024, regula lo referente a los recursos extraordinarios para solicitar la revocación de algún permiso, la paralización de obras o usos no autorizados y la democión de obras de construcción. En particular, dicho articulado lee como siguiente:

La Junta de Planificación, así como cualquier entidad gubernamental concernida, Municipio Autónomo con [j]erarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de Injunction, Mandamus, Sentencia Declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no autorizado; (4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, entidad gubernamental concernida, Municipio Autónomo con [j]erarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo de esta sección, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El tribunal impondrá honorarios de abogados [y abogadas] contra la parte que presenta el recurso bajo esta sección si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados [y abogadas] bajo esta sección será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados [y abogadas], tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo esta sección ante

el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante este capítulo y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación de este.

El antedicho artículo establece un mecanismo interdictal extraordinario de carácter estatutario y sumario “limitado a la obtención de órdenes para la paralización inmediata, provisional o permanente de usos contrarios a la ley”. *A.R.Pe. v. Rivera*, 159 DPR 429, 443-444 (2003). (Énfasis omitido). Dada su naturaleza, el *injunction* estatutario es independiente del *injunction* tradicional y, en consecuencia, generalmente exento de las exigencias legales que rigen a este. *Next Step Medical v. Bromedicon et al.*, 190 DPR 474 (2014). La doctrina interpretativa reconoce que los requisitos para la ejecución del *injunction* tradicional son más rigurosos que los aplicables a aquel de índole estatutario. *Íd.* Ello obedece a que, en esencia, el interdicto tradicional se adoptó del sistema de equidad inglés para disponer de situaciones para cuya atención no existe remedio adecuado en ley. *Íd.*; *A.R.Pe. v. Rivera*, *supra*.

Por su parte, el *injunction* estatutario tiene su origen en un mandato legislativo expreso. *A.R.Pe. v. Rivera*, *supra*. De ahí que, contrario al interdicto tradicional, su concesión “requiere un tratamiento especial, enmarcado en un escrutinio judicial más acotado”. *Next Step Medical v. Bromedicon et al.*, *supra*, pág. 497. Así, a tenor con la doctrina vigente, al interponerse una petición de *injunction* de esta naturaleza, “[no] se requiere alegación ni prueba de daños irreparables, [sino] s[o]lo la determinación de que [la parte] demandad[a] ha violado las disposiciones de la ley”. *A.R.Pe. v. Rivera*, *supra*, pág. 444. (Énfasis omitido). Por igual, y en el contexto específico del empleo del mecanismo interdictal establecido en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, toda persona legitimada para valerse del mismo deberá establecer ante el tribunal competente lo siguiente: (1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o actividad denunciada; y (2) que la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en violación a esa ley o reglamento. *A.R.Pe. v. Rivera*, *supra*, pág. 445.

III. APLICACIÓN DEL DERECHO

A. Mociones de Desestimación

1. Estado Libre Asociado de Puerto Rico

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico presentó Moción de Desestimación el 20 de marzo de 2026 en la Entrada Núm. 19 de SUMAC solicitando la desestimación de la demanda en

cuanto al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Alegó que la demanda no contenía alegaciones específicas dirigidas contra el ELA que justificaran su permanencia como parte en el pleito y sostuvo que las actuaciones impugnadas correspondían a entidades con personalidad jurídica propia, específicamente la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”) y la Junta de Planificación. Surge además de la moción presentada que tanto OGPe como la Junta de Planificación poseen capacidad legal independiente para demandar y ser demandadas y asumir su propia representación legal. El Estado sustentó dicho planteamiento en las disposiciones de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil y en la jurisprudencia aplicable. A pesar de habersele concedido término a la parte demandante para expresarse respecto a la referida moción de desestimación, la parte demandante no compareció ni presentó oposición alguna. Ante ello, y tomando como ciertos los planteamientos contenidos en la moción no controvertida, este Tribunal concluye que la demanda no expone reclamación alguna que justifique la concesión de remedio contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Por los fundamentos antes expuestos, procede declarar Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y desestimar las reclamaciones en cuanto a dicha parte.

2. Municipio Autónomo de Carolina

El Municipio Autónomo de Carolina presentó Moción de Desestimación el 23 de marzo de 2026 en la Entrada Núm. 20 de SUMAC. En dicha moción, el Municipio argumentó que la propia demanda enmendada reconocía que no existía permiso alguno vigente emitido por el Municipio de Carolina relacionado con la operación objeto de controversia. Asimismo, destacó que la controversia principal planteada por la parte demandante recaía sobre permisos y autorizaciones cuya jurisdicción correspondía a OGPe y otras entidades gubernamentales, no al Municipio Autónomo de Carolina. Surge del expediente que la parte demandante tampoco presentó oposición a dicha moción de desestimación pese a habersele concedido término para ello. Así las cosas, este Tribunal concluye que la demanda no establece alegaciones suficientes que vinculen directamente al Municipio Autónomo de Carolina con la concesión de los permisos cuya legalidad se cuestiona en el presente pleito.

Por tanto, procede declarar Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por el Municipio Autónomo de Carolina y desestimar las reclamaciones en cuanto a dicha parte.

3. *Xavier Zequeira*

El 26 de marzo de 2026, Xavier Zequeira presentó Moción de Desestimación en la Entrada Núm. 27 de SUMAC solicitando la desestimación de las reclamaciones presentadas en su contra. Surge del expediente que la parte demandante no presentó oposición ni expresó posición alguna respecto a dicha moción pese a habersele concedido oportunidad para ello. Conforme surge de la demanda enmendada, la controversia principal planteada por la parte demandante consiste en determinar si las operaciones de cantera realizadas en la Finca Zequeira cuentan o no con las autorizaciones reglamentarias requeridas bajo el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 y el Reglamento Conjunto. Sin embargo, la parte demandante no articuló oposición específica ni contravirtió los fundamentos jurídicos planteados por Xavier Zequeira en apoyo a su solicitud de desestimación.

En ausencia de oposición y ante la insuficiencia de alegaciones específicas que justifiquen la permanencia de dicha parte en el pleito conforme al remedio solicitado, procede declarar Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por Xavier Zequeira y desestimar las reclamaciones en cuanto a dicha parte.

4. *Aggregate, Inc.*

El 26 de marzo de 2026, Aggregate, Inc. presentó Moción de Desestimación en la Entrada Núm. 28 de SUMAC. En dicha moción, Aggregate planteó la existencia de litigación previa entre las mismas partes relacionada con permisos y operaciones de cantera. Aggregate alegó que en el caso SJ2024CV10748 se emitió Sentencia Parcial el 16 de marzo de 2026 desestimando reclamaciones similares presentadas por PRACI. Asimismo, planteó cuestionamientos relacionados con actuaciones administrativas y controversias previamente litigadas entre las partes. Surge igualmente del expediente que la parte demandante no presentó oposición a la Moción de Desestimación presentada por Aggregate, Inc., pese a habersele concedido término para ello. Ante la ausencia de oposición y considerando los planteamientos relacionados con litigación previa, controversias ya adjudicadas y la naturaleza de las alegaciones formuladas en el presente caso, este Tribunal concluye que la parte demandante no sostuvo adecuadamente la existencia de una controversia justiciable vigente que amerite la continuación de las reclamaciones presentadas contra Aggregate bajo el remedio extraordinario del injunction.

Por consiguiente, procede declarar Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por Aggregate, Inc.

5. Oficina de Gerencia de Permisos y Junta de Planificación

Surge del expediente que tanto OGPe como la Junta de Planificación presentaron mociones de desestimación cuestionando la procedencia del remedio solicitado y diversos planteamientos jurisdiccionales relacionados con las alegaciones formuladas en la demanda. Evaluado el expediente en su totalidad y considerando la determinación del Tribunal respecto a la inexistencia de controversias justiciables vigentes que ameriten la continuación del pleito, procede igualmente la desestimación de las reclamaciones presentadas contra dichas entidades. Por tanto, procede declarar Ha Lugar las mociones de desestimación presentadas por OGPe y la Junta de Planificación.

B. Solicitud de Paralización

En cuanto a la solicitud de paralización de los procedimientos presentada por la parte demandante y suplementada posteriormente, este Tribunal concluye que la misma no procede. La doctrina de agotamiento de remedios administrativos y la doctrina de jurisdicción primaria constituyen normas de autolimitación judicial dirigidas a promover deferencia hacia los organismos administrativos especializados cuando éstos poseen competencia inicial sobre determinadas controversias. Sin embargo, dichas doctrinas no operan de forma automática ni absoluta y deben evaluarse conforme a la naturaleza del remedio solicitado y las circunstancias particulares del caso.

En el presente caso, la propia parte demandante acudió directamente ante este Tribunal invocando el remedio extraordinario de injunction estatutario dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. Dicho remedio constituye un mecanismo sumario, expedito y limitado diseñado precisamente para permitir intervención judicial rápida e inmediata en controversias relacionadas con usos no autorizados, operaciones sin permisos o actuaciones alegadamente contrarias a reglamentos y permisos aplicables. Asimismo, el injunction es un remedio que actúa sobre la persona y no directamente sobre la cosa. Por ello, la mera existencia de procedimientos administrativos relacionados con permisos, auditorías, consultas de ubicación o actuaciones regulatorias no justifica automáticamente la paralización del procedimiento judicial de injunction. Más aún, surge del expediente que la parte demandante ha participado activamente en múltiples procedimientos administrativos relacionados con permisos y auditorías vinculadas a la operación de cantera objeto del presente pleito. Por consiguiente, la existencia de otros remedios

administrativos disponibles y la propia naturaleza sumaria del injunction solicitado militan en contra de la paralización solicitada por la parte demandante.

Igualmente, surge del expediente que el procedimiento judicial fue relativamente breve, habiéndose celebrado únicamente una vista de injunction y presentándose varias mociones dispositivas dentro de un corto período de tiempo. Bajo dichas circunstancias, paralizar el procedimiento hubiese resultado incompatible con la naturaleza sumaria y expedita del remedio estatutario invocado por la propia parte demandante.

Por los fundamentos antes expuestos, procede declarar No Ha Lugar las solicitudes de paralización presentadas por la parte demandante.

C. Imposición de Honorarios de Abogado

En cuanto a la solicitud de imposición de honorarios de abogado bajo el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, este Tribunal concluye que no procede su concesión en el presente caso. Si bien varias partes demandadas solicitaron honorarios de abogado alegando improcedencia del injunction solicitado y existencia de litigación previa, el expediente no demuestra que la parte demandante haya litigado el presente caso de mala fe, con temeridad o frivolidad suficiente que justifique la imposición de honorarios de abogado.

Este Tribunal reconoce que existían controversias regulatorias y administrativas reales relacionadas con permisos, auditorías, consultas de ubicación y autorizaciones vinculadas a la operación de cantera objeto del pleito. Aunque la parte demandante no prevaleció en sus reclamaciones y posteriormente no presentó oposición a las mociones dispositivas radicadas por las partes demandadas, ello por sí solo no convierte automáticamente la reclamación en una actuación temeraria o frívola. Además, el procedimiento judicial fue de corta duración y limitada tramitación procesal. Surge del expediente que únicamente se celebró una vista de injunction y que las controversias fueron atendidas tempranamente mediante mociones dispositivas. No se desprende del expediente conducta dilatoria, litigación excesiva, incumplimientos reiterados ni actuaciones que justifiquen concluir que la parte demandante incurrió en conducta obstinada o temeraria que amerite la imposición de honorarios de abogado.

Aunque procede la desestimación de la demanda, este Tribunal concluye que las circunstancias particulares del caso no justifican la imposición de honorarios de abogado por temeridad ni bajo el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 ni bajo la Regla 44.1 de Procedimiento Civil.

IV. SENTENCIA

POR TODO LO CUAL, el Tribunal dicta Sentencia y dispone lo siguiente:

1. Se declara Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la Entrada Núm. 19 de SUMAC.
2. Se declara Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por el Municipio Autónomo de Carolina en la Entrada Núm. 20 de SUMAC.
3. Se declara Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por Xavier Zequeira en la Entrada Núm. 27 de SUMAC.
4. Se declara Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por Aggregate, Inc. en la Entrada Núm. 28 de SUMAC.
5. Se declaran Ha Lugar las mociones de desestimación presentadas por la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificación en las Entradas Núms. 53 y 55 de SUMAC.
6. Se declara No Ha Lugar la solicitud de paralización de los procedimientos presentada por la parte demandante, incluyendo la moción suplementaria correspondiente.
7. No procede la imposición de honorarios de abogado a ninguna de las partes.
8. En consecuencia, se dicta sentencia bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil y se desestima la demanda de Injunction presentada por Puerto Rico Aggregates Company, Inc., con perjuicio.

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

En Carolina, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2026.


DIANA Z. PÉREZ PABÓN
JUEZA SUPERIOR

